

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4324/2543

นายพิทักษ์ ไทพาณิชย์
บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 208

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยบรรยายว่า ทนายจำเลยคนเดิมไม่แจ้งให้จำเลยทราบว่าศาลแรงงานกลางนัดสืบพยาน นัดฟังคำพิพากษาและทนายจำเลยไม่อยู่ในวันนัดสืบพยานโจทก์ เป็นการอ้างเหตุที่จำเลยขาดนัดพิจารณาว่าเกิดจากจำเลยไม่ทราบกำหนดนัดของศาล

ทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมากำหนดวันนัดรับทราบคำสั่งศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะทนายจำเลยลงลายมือชื่อทราบกำหนดนัดไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว ถึงวันนัด จำเลยไม่มาศาลศาลแรงงานกลางให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์ โดยให้ปิดประกาศแจ้งวันนัดให้จำเลยทราบที่หน้าศาลแทนการส่งหมาย ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา แล้วสืบพยานโจทก์จนเสร็จ และพิพากษาคดีไปในวันเดียวกัน การที่ผู้รับมอบฉันทะทนายจำเลยลงลายมือชื่อทราบกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ มีผลเท่ากับทนายจำเลยทราบกำหนดนัดด้วย ตามข้อความในใบมอบฉันทะที่ระบุจะให้ผู้รับมอบฉันทะทำการแทนโดยทนายจำเลยยอมรับผิดชอบทุกประการในการกำหนดวันนัด รับทราบคำสั่ง และทนายจำเลยอยู่ในฐานะเป็นจำเลยตาม ป.วิ.พ.มาตรา 1

(11) ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงต้องถือว่าจำเลยทราบกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว จำเลยจะอ้างว่าไม่ทราบกำหนดนัดสืบพยานโจทก์เพราะทนายจำเลยไม่แจ้งให้ทราบเพื่อเป็นเหตุขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลแรงงานกลางบังคับจำเลยทั้งสองจ่ายเงินตามบันทึกข้อตกลงส่วนที่เหลือจำนวนเงิน ๙๕,๔๘๕.๘๔ บาทแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเฉพาะจำเลยที่ ๑ เพราะศาลแพ่งสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐/๓, ๙๐/๑๐, ๙๐/๑๗ ส่วนจำเลยที่ ๒ ขาดนัดพิจารณา แล้วพิจารณาเฉพาะจำเลยที่ ๒ ไปฝ่ายเดียวและพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงิน ๙๕,๔๘๕.๘๔ บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างเหตุว่าจำเลยที่ ๒ ได้รับทราบคำสั่งของศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จำเลยที่ ๒ ไม่ทราบกระบวนการพิจารณาการสืบพยานโจทก์ มิได้สนใจขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ ๒ ไม่ทราบผลคำพิพากษาและผลคำสั่งมาก่อนเลยเนื่องจากทนายจำเลยที่ ๒ คนเดิมมิได้รายงานผลคดีให้ทราบ ไม่แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบว่าศาลแรงงานกลางนัดสืบพยานนัดฟังคำพิพากษา อีกทั้งจากการตรวจสอบก็ปรากฏว่าทนายจำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ในวันสืบพยานโจทก์ และจำเลยที่ ๒ ย้ายภูมิลำเนา หากจำเลยที่ ๒ ทราบการสืบพยานโจทก์และมีโอกาสนำพยานเข้าสืบ คดีจำเลยที่ ๒ มีโอกาสชนะโจทก์ได้ โจทก์ตกลงรื้อการฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไม่ดำเนินคดีต่อจำเลยที่ ๒ และโจทก์ขอรับชำระ

หันต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ ๑ แล้ว โจทก์จึงต้องรอการชำระหนี้ตาม
แผนมิใช่บังคับเอาแก่จำเลยที่ ๒

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยที่ ๒ ไม่อ้างเหตุที่
จำเลยที่ ๒ ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาและไม่ติดตามคดี อันเป็นการไม่แสดงเหตุที่
ขาดนัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ (ที่ถูกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา)

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำร้องขอให้
พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ ๒ ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
๒๐๘ หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘วรรค
สอง บัญญัติให้คำขอเช่นนี้ให้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัด
ซึ่งต้องนำมาใช้บังคับแก่คดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ในคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ ๒ ที่
บรรยายว่าทนายจำเลยที่ ๒ คนเดิมไม่แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบว่าศาลแรงงานกลาง
นัดสืบพยาน นัดฟังคำพิพากษา และปรากฏในสำนวนว่าทนายจำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ในวัน
นัดสืบพยานโจทก์นั้น เป็นการอ้างเหตุที่จำเลยที่ ๒ ขาดนัดพิจารณาว่าเกิดจากจำเลย
ที่ ๒ ไม่ทราบกำหนดนัดของศาลแรงงานกลาง ข้อเท็จจริงในสำนวนที่ไม่มีคู่ความ
ฝ่ายใดโต้เถียงเป็นอย่างอื่นฟังเป็นยุติว่า นายธีรยุทธ พิชฌาม ทนายจำเลยที่ ๒ มอบ
ฉันทะให้นายพิพัฒน์ ดอพิพัฒน์ เสมียนทนายมากำหนดวันนัด รับทราบคำสั่งศาล
แรงงานกลางตามใบมอบฉันทะลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ในวันนั้นศาลแรงงาน
กลางกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ
ทนายจำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อทราบกำหนดนัดไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ถึงวัน
นัดจำเลยที่ ๒ ไม่มาศาลศาลแรงงานกลางให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยให้ปิดประกาศแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ ๒ ทราบ ที่หน้าศาล
แทนการส่งหมายตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวัน
นัดจำเลยที่ ๒ ไม่มาศาลศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า จำเลยที่ ๒ ขาดนัดและขาดนัด
พิจารณา แล้วสืบพยานโจทก์จนเสร็จตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๒ และศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีไปในวันเดียวกัน การที่ผู้รับมอบ
ฉันทะทนายจำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อทราบกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ที่จะสืบในวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีผลเท่ากับทนายจำเลยที่ ๒ ทราบกำหนดนัดด้วยตาม
ข้อความในใบมอบฉันทะที่ระบุว่าให้ผู้รับมอบฉันทะทำการแทนโดยทนายจำเลยที่ ๒
ยอมรับผิดชอบทุกประการในการกำหนดวันนัด รับทราบคำสั่ง และทนายจำเลยที่ ๒
อยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑
(๑๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๒ ทราบกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว
จำเลยที่ ๒ จะอ้างว่าไม่ทราบกำหนดนัดสืบพยานโจทก์เพราะทนายจำเลยที่ ๒ ไม่แจ้ง
ให้ทราบเพื่อเป็นเหตุขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้ จำต้องวินิจฉัยว่าคำร้องขอให้พิจารณา
ใหม่ของจำเลยที่ ๒ อ้างเหตุแห่งความล่าช้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา ๒๐๘ หรือไม่

พิพากษายืน.

(วิรัชวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-หัตถ์ ไกรทองสุข)

ศาลแรงงานกลาง - นายสมสันต์ ศุภศาสตรสิน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ